

1506986-08.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... e MARCOS PAULO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no o art. 171, "caput", c. c. o art. 29, ambos do Código Penal, porque, no dia a 02 de fevereiro de 2021, no período da manhã, na RUA Dona Escolástica Melchert da Fonseca, n.º 904, Vila Matilde, nesta cidade e comarca da Capital, em unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem indevida no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506986-08.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506986-08.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2067225/2021 - 21º D.P. VILA MATILDE, 11500495 - 21º D.P. VILA MATILDE, 571/21/221 - 21º D.P. VILA MATILDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CONRADO DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

WELLINGTON PECEGUEIRO VIEIRA e MARCOS PAULO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no o art. 171, "caput", c. c. o art. 29, ambos do Código Penal, porque, no dia a 02 de fevereiro de 2021, no período da manhã, na RUA Dona Escolástica Melchert da Fonseca, n.º 904, Vila Matilde, nesta cidade e comarca da Capital, em unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem indevida no valor de R\$ 12.027,00 (doze mil e vinte e sete reais - fls. 10), em prejuízo da empresa vítima 3 MC LOCADORA, induzindo-a em erro, mediante o seguinte expediente fraudulento: os denunciados, para aplicação do golpe, utilizaram-se de nomes falsos e de endereço locado apenas para perpetrar a ação criminosa. Assim, efetivaram a compra dos materiais descritos na nota fiscal dos produtos (fls. 10) e solicitaram a entrega no endereço alugado exatamente para viabilizar o golpe. Quando os empregados contratados pela empresa entregaram os produtos, não houve qualquer pagamento. Ato contínuo, a empresa agendou a retirada dos produtos, mas ao chegarem ao local não mais encontraram os denunciados e o imóvel estava vazio, consumando-se, desta forma, o delito.

JUCIVANIO OLIVEIRA DA SILVA, RODRIGO CONRADO DOS SANTOS e WESLEN DAVID SILVA DE

OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 180, §1.º, c. c. art. 29, ambos do Código Penal, porque, após a consumação do estelionato, nesta cidade e comarca da Capital, receberam, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes nos materiais supramencionados, produto de estelionato aplicado contra a empresa vítima 3 MC LOCADORA.

Segundo a exordial, os denunciados Wellington Pecegueiro Vieira (fazendo-se passar por "João Vitor") e Marcos Paulo Da Silva (fazendo-se passar por "Mariano Martins") efetivaram por meio de aplicativo WhatsApp (11- 97672-4558) a negociação da compra dos materiais da empresa vítima (fls. 10) com a utilização do nome de "Mariano Martins". Assim, foi combinada a entrega no endereço supramencionado, que fora alugado pelos denunciados para a prática do golpe. Após o não pagamento, foi agendada a retirada do material pela empresa vítima, oportunidade em que, ao chegarem no endereço, houve a constatação da aplicação do golpe contra a empresa vítima, haja vista constatou-se que o material não mais se encontrava no local e não estavam no local os denunciados (contratantes).

Diante disso, em poder das características físicas dos adquirentes criminosos, em diligências policiais, houve o reconhecimento pela testemunha das pessoas dos denunciados Wellington e Marcos Paulo, como sendo as pessoas que receberam os produtos quando da entrega. A pessoa que intermediou a locação do imóvel, de igual forma, reconheceu os denunciados como sendo as pessoas que efetivaram o contrato (fls. 21). Em prosseguimento das diligências policiais, chegou-se na pessoa do transportador (fls. 22), que, além de reconhecer os denunciados como sendo os contratantes para a retirada da mercadoria do local, informou que os materiais foram entregues no estabelecimento comercial situado na Rua Soldado Almir Bernardino, n.º 210, Parque Novo Mundo.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas Magerbio Tavares de Oliveira, Alexandre Mendes Carvalho, Enoque Almeida Rocha, Leila Roberta De Jesus, Dayane Cavalcanti Rocha, Jonathan Willian Trindade, Ricardo Augusto Ferreira e Arnaldo Dias Ferracini e vítima: Marcio Antonio Gouvea Junior.

Recebida a denúncia a formulada em face de Wellington Pecegueiro Vieira, Marcos Paulo Da Silva e Weslen David Silva De Oliveira em 18/03/2022 às fls. 134/136.

O Ministério Público ofertou o benefício do Acordo de Não Persecução Penal em relação aos acusados Rodrigo e Jucivânio (fls. 133), o qual não foi aceito em audiência realizada no dia 19/05/2022, oportunidade em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 189/190).

Recebida a denúncia formulada em face de Rodrigo Conrado Dos Santos e Jucivânio Oliveira Da Silva em 20/05/2022 às fls. 191/192.

Os réus Jucivânio, Rodrigo, Weslen e Marcos Paulo foram citados (fls. 225, 232, 176 e 182, respectivamente).

Os réus Jucivânio e Rodrigo (fls. 189/190), Weslen (fls. 282) e Marcos (fls. 285) foram intimados para a audiência.

Os réus WESLEN e MARCOS PAULO apresentaram resposta à acusação a fls. 297. Com relação a eles, afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia.

Certidões criminais do acusado Marcos Paulo juntada a fls. 121/122, sendo o réu reincidente; do acusado Weslen juntada a fls. 101/103, sendo o réu reincidente com maus antecedentes; do acusado Rodrigo juntada a fls. 111, sendo o réu primário; e do acusado Jucivânio juntada a fls. 114/115, sendo o réu primário.

O Ministério Público pugnou pela absolvição e as defesas concordaram.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Estelionato e Receptação qualificada.

O artigo 171 do Código Penal assim descreve o delito de estelionato: "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento".

O tipo objetivo consiste na conduta de obter vantagem ilícita, de cunho econômico, beneficiando a si ou a outrem com prejuízo da vítima, por meio da falsa percepção

da realidade de alguém (que não necessariamente precisa ser a vítima do prejuízo), induzida ou mantida pelo agente, que atua com artifício (encenação material), ardil (conversa enganosa) ou outro meio fraudulento (que pode, inclusive, ser o silêncio). O tipo subjetivo apresenta elemento específico, a finalidade de lucro indevido.

O estelionato é crime de duplo resultado se consumando no primeiro momento em que se pode atestar simultaneamente a obtenção da vantagem indevida e do prejuízo. A reparação do dano, exceto no caso do cheque sem fundo, não afasta a configuração do estelionato, mas pode servir como causa de diminuição (art. 16) ou atenuante (art. 65, III, "b").

Por sua vez, o artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação:

"Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte."

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

O §1º do referido dispositivo prevê a figura qualificada do delito: "Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime" (grifo meu).

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4 e 14/20), termo de declarações e interrogatório (fls. 5, 21/24 e 36/47), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 6) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Os réus Wellington Pecegueiro Vieira e Marcos Paulo da Silva não foram interrogados.

Na delegacia, o réu Rodrigo Conrado dos Santos, disse que desconhece os fatos.

Indagado se fez transportes de andaimes, alega que sim, para a empresa Casais Brasil Engenharia e Construção Ltda, uma construtora. Esclarece que faz esse transporte mensalmente, pela Alpha Prime para a Casais Brasil, fazendo aproximadamente dois meses que não presta serviços para essa empresa, mas continua sendo sua cliente. Informa que possui a empresa Alpha Jet, sediada à Terceiro Sargento João Lopes Filho, 556, Pq Novo Mundo, inscrita no CNPJ18632469/0001-69, como transportadora. Indagado se utiliza Alpha Jet no endereço Soldado Almir Bernardino, 210, afirma que sim, mas por conta da restrição estadual à Alpha Jet, o que impossibilitou a emissão de notas fiscais, devido a fiscalização da Secretaria da Fazenda ao endereço da Terceiro Sargento, que constatou que não havia a devida empresa naquele local, bloqueando a inscrição estadual aguardando as devidas regularizações. O declarante ainda não regularizou devido a pandemia do Covid-19. Diante desse fato abriu uma nova empresa de nome Alpha Prime, em nome de sua esposa Dayane, inscrita no CNPJ 34686640/0001-19, para continuar prestando serviços no ramo de transportes. Informa que sua esposa trabalha na empresa Granvolare, como auxiliar de escritório, não anotado em sua carteira profissional. Informa que não possui procuração de sua esposa para administrar a empresa Alpha Prime. Declara que Dayane não vai ao galpão e não tem conhecimento sobre as operações da empresa. Inquirido o motivo de não ter registrado a Alpha Prime em seu nome, alegou que teve

uma carga roubada e com receio de uma eventual ação judicial e porque deve imposto à Receita Federal, optou por registrar em nome de sua convivente a nova empresa. Informa que declara Imposto de Renda normalmente. Perguntado sobre a movimentação bancária da Alpha Prime, alega que é do banco Bradesco, agência no Cangaíba, informando que sua esposa não a movimenta, sendo de total responsabilidade do declarante. Não se recorda o valor do capital inicial das empresas. Indagado sobre a integralização do valor dos capitais iniciais de cada empresa, alega que desconhece tais valores, o contador que é o responsável por declinar essas informações. Informa que o contador é José Ricardo Eufrauzino. Indagado sobre a movimentação média mensal em valores brutos da Alpha Prime, alega que em média de R\$ 25.000,00. Indagado sobre quantas empresas funcionam naquele endereço Soldado Almir Bernardino, informa que três: AJ Cargo, Express e Alpha Prime. Indagado se sabe se há mais empresas cadastradas naquele endereço, alega que sim: Mil e uma Alternativas e Uber Cargas. Indagado sobre o valor do aluguel do galpão, alega que é de R\$ 3.700,00, valor que divide com Jucivânio. Não há contrato dessa relação. Com relação a demais despesas, também compartilha com Jucivânio. Indagado se há funcionários na empresa de sua esposa Alpha Prime, prestando serviços de transporte, informa que sim, dois funcionários, sem anotação em carteira, de nome Alexandre e Leila Roberta. Indagado sobre Leila, informa que é quem faz o comercial da Alpha Prime, que é responsável pelas vendas da empresa. Indagado sobre quantas pessoas trabalham no galpão, informa que em torno de dez pessoas, entre prestadores de serviços, nenhum registrado. Indagado com relação a empresa L.J. Cargas, de propriedade de sua secretária Leila, afirma que tinha conhecimento desta empresa de transportes, entretanto, desconhecia o endereço cadastrado, sendo Rua Soldado Almir Bernardino, 210, Pq Novo Mundo, SPaulo/S. Indagado maiores detalhes com relação à empresa de sua funcionária LJ Cargas, informa que dividia o galpão com a pessoa de Silvéria, em meados de 2018, a qual possuía também uma empresa de transportes de cargas, que não se recorda o nome. Alega que devido a pandemia Silvéria deixou o local, hoje ocupado por Jucivânio. Que em 2020 Silvéria procurou pelo declarante solicitando a permissão de abrir uma outra empresa de transportes que atuaria efetivamente no endereço residencial dela, porém cadastrada à Rua Soldado Almir Bernardino, 210, Pq Novo Mundo, S.Paulo/SP. O declarante autorizou, desta forma, entretanto, desconhece por completo que Silvéria abriu a empresa em nome de sua funcionária. Portanto, nada soube dizer sobre a empresa de sua funcionária. Indagado se Silvéria contribui ou já contribuiu com as despesas utilizando a empresa de Leila, informa que não. Indagado se LJ Cargas já prestou serviços ou emitiu notas usando a empresa LJ Cargas naquele endereço, nada soube dizer. Na delegacia, o réu Weslen David Silva de Oliveira, disse que nada sabe sobre os fatos. Perguntado se trabalha na empresa A.J Cargo, pertence a seu padastro, responde que não. Perguntado quantos dias comparece na empresa, afirma que comparece cerca de duas a três vezes fazendo "bico" como ajudante geral. Está ciente do furto das andaimes, acrescentando que não reconhece nenhum dos indiciados pelo crime mencionado, não sabendo apontar qualquer informação sobre tais pessoas. Nada sabe sobre as transportadoras que funcionam no endereço situado na empresa de seu padastro, ou seja, na Rua Sd. Almir Bernardino, nº 210. Acrescenta que seu irmão de criação, Gustavo, menor de idade (dezesseis anos), somente comparece ao local da empresa para pedir dinheiro ao padastro do declarante e os outros dois irmãos de criação, Jonathas e João, esses maiores de idade, fazem faculdade e nunca comparecem ao local. Perguntado, sabe informar que Rodrigo Conrado e Jucevanio são funcionários responsáveis por receber e carregar produtos e mercadorias na empresa. Quer deixar consignado que trabalha na empresa de seu padastro esporadicamente (bico) desde outubro/novembro do ano passado. Havia outros funcionários na empresa desde que começou os serviços, mas esses já não trabalham mais, sendo certo que sabe que Paulo era quem emitia notas e descarregava mercadorias, trabalhando, inclusive, no escritório da empresa, tendo saído da empresa no mês de abril ou maio desse ano. Por fim, não sabe maiores informações que levem a Paulo, nem a outros ex-funcionários da empresa de seu padastro. Em delegacia, o réu Jucivanio Oliveira da Silva, disse que é proprietário da empresa de transportes AJ CARGO TRANSPORTES, desde 2015, e possui também a

J.EXPRESS, desde 2020, localizadas à Rua Soldado Almir Bernardino, 210, Pq Novo Mundo, São Paulo/SP .Alega que as empresas atuam no endereço supramencionado operam há um ano. Alega que as empresas costumam realizar serviços de transportes rodoviários, como entregas e coletas em todo o Brasil. Esclarece que utiliza o aplicativo "Fretebras". Esclarece que todos os serviços são realizados por meio de nota fiscal. Esclarecendo que faz conferência de todas as notas fiscais. Cientificado acerca da presente investigação, indagado se conhece a empresa 3MC Locadora, afirma que nunca ouviu falar. Exibidas as fotografias dos indiciados WELLINGTON PECEGUEIRO VIEIRA E MARCOS PAULO DA SILVA, afirma que nunca os viu e desconhece tais indivíduos.Indagado se firmou algum contrato de entrega ou coleta com MARIANO MARTINS, alega que não. Indagado ao declarante se já utilizou o aplicativo Fretebras ou particulares para transportar ou coletar andaimes,afirma que sim, mediante nota fiscal. Que não se recorda das empresas para quem fez o transporte, mas verificará em seus arquivos se prontifica a apresentar ao setor de investigações desta delegacia, no prazo de dez dias. Indagado se tem algum cliente ou empresa preferencial para quem realiza transportes de andaimes, afirma que não. Indagado se ele faz coleta ou transporte de andaimes para alguma empresa deste ramo, se reserva a permanecer calado. Indagado sobre ENOQUE ALMEIDA ROCHA, informa nunca ter conhecido ou ouvido falar deste nome. Indagado se alguma vez foi algum caminhão fazer entrega de andaimes, afirma que não. Alega que nunca entrou andaimes em seu galpão, tampouco foi utilizado funcionários de sua empresa para descarga de tais itens. Perguntado se no mesmo endereço há alguma empresa, além das suas duas, informa que prefere ficar calado. Indagado se conhece algum Rodrigo, permanece calado. Indagado sobre os caminhões utilizados em sua empresa, esclarece que são de particulares, contratados como autônomos e, portanto, terceiriza o trabalho. Indagado se teria algum veículo para o transporte e coleta da sua empresa, informa que não, que somente o faz por meio de terceirização. Indagado se presta serviços à empresa Equipatec em sua transportadora, permanece calado. Indagado sobre os fatos ora investigados, nada soube declarar.

Em juízo os réus permaneceram em silêncio.

A vítima MARCIO ANTONIO GOUVEA JUNIOR disse que uma pessoa entrou em contato solicitando a locação de andaimes e passou os documentos que não é da pessoa que recebeu o material. Fizeram a entrega do material, tentaram contato para realizar o pagamento, mas não conseguiram, então foram retirar o material e descobriram que no local não tinha obra e os policiais contaram que tinha uma quadrilha fazendo esse golpe. O motorista disse que reconheceu duas pessoas que receberam, mas não foram os que os policiais mostraram na delegacia. O motorista não reconheceu ninguém na delegacia. Geralmente pedem RG e comprovante de endereço. Na nota fiscal em cima é o endereço da pessoa e no rodapé o endereço de entrega. A pessoa quando aluga não necessariamente pede a entrega no endereço dela. Não sabe porque não está nota fiscal o endereço de entrega na Zona Leste, deveria estar constando. Na delegacia ninguém reconheceu as pessoas por foto.

A testemunha Magerbio Tavares de Oliveira afirmou que não reconheceu o réu Wellington nem o réu Marco Paulo. Trabalhava de motorista e saiu para fazer uma entrega como era pouco material foi sozinho. Chegando no local tinham 2 rapazes, falou que faria a entrega e eles disseram para deixar no portão que eles desciam para não ter que fazer força. Uma moça e uma criança estavam na casa do lado e ofereceram um café dizendo que iam ficar muito tempo na obra então tinham alugado a casa. Pediu para assinarem o recibo e foi embora. Então foi com o Carlos no local retirar o material porque eles não entraram em contato com a firma, e chegando no local, estava do mesmo jeito quando foi da primeira vez. Pediu para o Carlos ver o que tinha dentro e o material não estava mais no local, tiraram uma foto. Cerca de 3 quarteirões depois uma viatura descaracterizada os abordou perguntando se eram da empresa vítima, disseram que tinham furtos do produto e pediram para ir na delegacia. Foram na delegacia, seu patrão foi no local. Na delegacia mostraram algumas fotos mas não reconheceu nenhum deles. Se visse hoje conheceria eles, porque ficou conversando com eles frente a frente. Negou ter reconhecido qualquer pessoa para o delegado.No pátio já recebe a nota fiscal, o pessoal carrega o caminhão e leva ao endereço que consta na nota fiscal. Reconheceu a nota fiscal de

fls. 10. Não se recorda o endereço de entrega. Na empresa falaram que quando local o material pode sair com o endereço da casa mas o material pode ir para outro lugar. Um dos rapazes ofereceu café e pediu um cigarro então certamente o reconheceria se o visse.

A testemunha Alexandre Mendes Carvalho afirmou que os rapazes alugaram uma casa em frente a sua mãe e alugaram andaimes e levaram embora. Eles guardavam os andaimes na casa da sua mãe. Um deles chamava Marquinhos. Foi ouvido na delegacia, fez reconhecimento fotográfico, mostraram o álbum deles e reconheceu um Gordinho e o Marquinhos. Acha que a foto era só de rosto, colorida. Eles ficaram cerca de 45 dias locando, a casa era de um amigo seu, o depoente que entregou as chaves. Eles alugaram também a garagem da sua mãe. Sempre ficavam os dois rapazes, e as vezes vinha uma mulher com uma criança. Não viu a retirada dos andaimes, viu duas vezes um caminhão retirando o material. Informou para os policiais o caminhão que retirou. Na audiência não reconheceu o réu WELLINGTON. Não reconhece o réu MARCOS. A testemunha Enoque Almeida Rocha afirmou que não reconheceu o réu Wellington e ficou na dúvida quanto a Marco Paulo. Disse que tem um caminhão de aluguel, estava no pronto e pediram para fazer um carreto e carregar os andaimes. Era para levar ao Parque Novo Mundo. Chegando tinha um salão grande, parou na porta descarregou, ele pagou e foi embora. Estava no ponto, um policial civil chegou perguntando do carreto, foi até a delegacia prestou esclarecimentos e pediu para leva-lo ao local, foi até o local e depois foi dispensado. Fez reconhecimento na delegacia, mas não lembrava direito, porque não teve cuidado de gravar a fisionomia da pessoa, só lembrava que era alto, branco, acompanhado de uma senhora baixinha. Eles mostraram fotos disse que parecia um mas não tinha certeza. O reconhecimento na delegacia foi fotográfico, acha que as fotos eram colorida, e era de rosto, não era possível ver o porte físico, era uma foto 3x4.

A testemunha RICARDO AUGUSTO FERREIRA afirmou que a empresa alugava andaimes, e houve uma situação na Vila Matilde em que eles fizeram a locação, a entrega e como não foi pago o valor combinado, no momento em que foram retirar os andaimes não estavam mais no local. Nas investigações identificaram dois indivíduos através do celular que um deles usava para entrar em contato com a vítima e que ele já tinha sido detido com outro indivíduo por conduta idêntica, então mostraram a foto para o entregador que reconheceu a pessoa. Depois acharam um senhor que fez um carreto tirando os andaimes, ele sabia o caminho que tinha feito, ele teria ido com um dos indivíduos identificados, foram ao local com ele, foram com viatura descaracterizada, ele deu detalhes do fato. Intimaram o responsável do galpão e souberam que lá tinham vários CNPJs de transportadoras, ouviram os responsáveis, mas no fim das investigações perceberam que as empresas eram laranjas, os donos não constavam no contrato social e os responsáveis pelo galpão eram o RODRIGO e o JUCIVANIO que negaram ter recebido os andaimes. Como tinham varias empresas cadastradas no galpão ficaram com dificuldade de responsabilizar quem de fato recebeu os andaimes. O WELLINGTON e o MARCOS PAULO não foram localizados. Mas foram reconhecidos pelo motorista. O motorista do carreto reconheceu algum deles mas sem certeza. O Alexandre é o dono da garagem, ele fez o reconhecimento de um deles que alugou a garagem, não quem recebeu os andaimes. O modus operando era a locação do imóvel com endereço falso, fazem a locação, recebem os andaimes, dão um fim, não pagam, e quando a empresa vai retirar não esta mais no local. O Alexandre reconheceu uma pessoa só. São dois relatórios, o primeiro foi feito pesquisa de cadastros de telefones envolvidos em crime. Tem um boletim de ocorrência de extravio de documentos de Mariano, não se recorda dele ser ouvido. Não diligenciaram no endereço constante na nota fiscal. Pode ser que o Alexandre tenha reconhecido duas pessoas.

A testemunha ARNALDO DIAS FERRACINI afirmou que foi feito BO informando um estelionato de andaimes, que haviam locado andaimes com uma CNH oriunda de extravio ou furto. Identificaram o numero que conversava com a empresa vítima, fizeram uma pesquisa e encontraram o MARCOS PAULO e tinha BO em que ele figurava como réu em ato semelhante. Com as fotos dos autores, foi mostrado ao dono da empresa que não reconheceu ninguém, então mostraram ao motorista que reconheceu o MARCOS e o WELLINGTON. Eles foram retirar os andaimes e não havia mais nada, foram ao local e

falaram que um senhor tinha tirado os andaimes, de nome Enoque, o contataram, ele confirmou, indicou para onde tinha levado, pegaram uma viatura descaracterizada, ele apontou o galpão onde foi entregue, e ele foi ouvido. No local tinham vários CNPJs no mesmo galpão, JUCIVANIO e RODRIGO eram sócios ou proprietários, eles foram intimados e prestaram depoimentos. Indicaram os dois como proprietários do galpão, os funcionários, eles foram ouvidos. Alguns CNPJs eram de namoradas. O JUCIVANIO era o mais certo, mas o resto era de laranja. Não sabe se os produtos que estavam no galpão era ilícitos. Eles falaram que as mercadorias ficavam de trânsito. O MARCOS PAULO e o WELLINGTON e o WESLEN foram reconhecidos por fotografia. O WELLINGTON foi reconhecido pelo entregador, não sabe qual deles. O Alexandre era um vizinho do galpão mas não lembra quais informações ele deu.

Verifica-se que as testemunhas Magerbio, Enoque e Alexandre que embasaram todo o processo, negaram ter reconhecido os réus tanto em sede policial quanto em juízo, não havendo assim qualquer indicio de que eles tenham participação nos fatos. Da mesma forma, os policiais não apresentaram indícios contundentes de que eles tenham em algum momento receberam os produtos em questão, bem como disseram que não foram capazes de identificar os responsáveis pelo galpão que recebeu as mercadorias.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso. Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu MARCOS PAULO DA SILVA, JUCIVANIO OLIVEIRA DA SILVA e RODRIGO CONRADO DOS SANTOS, WESLEN DAVID SILVA DE OLIVEIRA, WELLINGTON PECEGUEIRO VIEIRA, qualificado nos autos, das sanções art. 171, "caput", c.c. o art. 29, ambos do Código Penal e art. 180, §1.º, c. c. art. 29, ambos do Código Penal por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA